



PUTUSAN
Nomor 3357 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. HAIRUN bin ALI HUSENG, bertempat tinggal di Jalan Kandilo Bahari, RT 001, RW 001, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stepanushok S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Steve dan Rekan, beralamat di Jalan Sumba, Nomor 33, RT 25, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MOH. RASIDI bin ABUBAKAR, bertempat tinggal di Pangeran Menteri, RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarintan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sarintan, S.H., beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 79, RT 004, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3357 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 19 Juli 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat pada tanggal 1 Djuli 1964 yang juga diketahui oleh Wedana Pasir Selatan, yang dahulu tanah tersebut dari Adji Dio lalu diserahkan kepada Ali Huseng dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan hutan bakau (dekat tepi laut) Teluk Adang,
 - Sebelah timur dahulu berbatasan dengan hutan bakau/galam,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kandilo,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah/kebun rotan kepunyaan Sultan Ibrahim Chaliludin,adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
5. Menyatakan bahwa sebagian tanah milik Penggugat yang diserobot dan di tanami kelapa sawit oleh Tergugat dengan ukuran $\pm$ 287 hektar (kurang lebih dua ratus delapan puluh tujuh hektar) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah para ahli waris Adji Dio,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah para ahli waris Adji Dio,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kandilo,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Padang Manisi;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 12 (dua belas) petitum tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, jika perlu dengan eksekusi paksa dengan bantuan alat negara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3357 K/Pdt/2023



Kerugian materiil:

Kerugian materiil berupa menguasai dan menyerobot sebagian tanah milik Penggugat (ahli waris Adji Dio) tersebut seluas $\pm$ 287 hektar (kurang lebih dua ratus delapan puluh tujuh hektar) sehingga semestinya Penggugat dapat menjual dan dapat hasil dari lahan tersebut, menjadi Penggugat tidak dapat hasil dan tidak dapat menjual, dan jika dinilai dengan uang kerugian materiil $\pm$ 287 hektar x Rp100.000.000/hektar Rp28.700.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah),

Kerugian moril:

Bahwa atas laporan Tergugat kepada pihak Kepolisian Tanah Grogot Penggugat telah membuat nama baik keluarga keturunan Sultan Paser di Tanah Grogot menjadi tercemar dan jika dinilai dengan uang, maka Tergugat sepatutnya membayar kerugian moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) secara tunai kepada Penggugat, total keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp38.700.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang dapat ditagih dari hari ke hari dihitung sejak gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dipenuhinya segala isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3357 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);
- B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) batas-batas tanah tidak jelas;
- C. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), kerugian tidak diperinci;
- D. Objek gugatan bukan milik Penggugat (*exception domini*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Tgt, tanggal 16 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak yang dijadikan Tergugat (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt/2023/PT SMR, tanggal 13 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Tgt, tanggal 16 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi dari pihak Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3357 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 14 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 33/Pdt/2023/PT SMR, tanggal 13 Maret 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Tgt, tanggal 16 Januari 2023;

Mengadili sendiri:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3357 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 19 Juli 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1964 yang juga diketahui oleh Wedana Pasir Selatan, yang dahulu tanah tersebut dari Adji Dio lalu diserahkan kepada Ali Huseng dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan hutan bakau (dekat tepi laut) Teluk Adang,
 - Sebelah timur dahulu berbatasan dengan hutan bakau/galam,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kandilo,
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah/kebun rotan kepunyaan Sultan Ibrahim Chaliludin,adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
5. Menyatakan bahwa sebahagian tanah milik Penggugat yang diserobot dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat dengan ukuran $\pm$ 287 hektar (kurang lebih dua ratus delapan puluh tujuh hektar) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah para ahli waris Adji Dio,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah para ahli waris Adji Dio,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan dengan Sungai Kandilo,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Padang Manisi,adalah sah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) petitum tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, jika perlu dengan eksekusi paksa dengan bantuan alat negara;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3357 K/Pdt/2023



Kerugian materiil:

Kerugian materiil berupa menguasai dan menyerobot sebagian tanah milik Penggugat (ahli waris Adji Dio) tersebut seluas $\pm$ 287 hektar (kurang lebih dua ratus delapan puluh tujuh hektar) sehingga semestinya Penggugat dapat menjual dan dapat hasil dari lahan tersebut, menjadi Penggugat tidak dapat hasil dan tidak dapat menjual, dan jika dinilai dengan uang kerugian materiil $\pm$ 287 hektar x Rp100.000.000,00 per hektar sama dengan Rp28.700.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah);

Kerugian moril:

Bahwa atas laporan Tergugat kepada pihak Kepolisian Tanah Grogot Penggugat telah membuat nama baik keluarga keturunan Sultan Paser di Tanah Grogot menjadi tercemar dan jika dinilai dengan uang, maka Tergugat sepatutnya membayar kerugian moril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), secara tunai kepada Penggugat,

total keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp38.700.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang dapat ditagih dari hari ke hari dihitung sejak gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dipenuhinya segala isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 April 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2023 dihubungkan dengan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3357 K/Pdt/2023



pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata keberadaan fisik tanah objek sengketa berdasarkan pemeriksaan lokasi pada tanggal 9 Desember 2022 memiliki perbedaan dengan yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya, baik terhadap luas maupun batas-batas tanah objek sengketa, dimana dengan adanya perbedaan luas dan batas-batas kepemilikan atau penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat tersebut di atas, maka mengakibatkan dalil pokok gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah objek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga hal ini mengakibatkan pula formalitas gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karenanya tepat pertimbangan *judex facti* gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. HAIRUN bin ALI

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3357 K/Pdt/2023



HUSENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. HAIRUN bin ALI HUSENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3357 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3357 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)